

सार्वजनिक-नजि साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५

English title: Public-Private Partnership and Investment Act, 2019

सार्वजनिक-नजि साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७५ । १२ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । ०३ । २४ । २. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. ३२ । सार्वजनिक-नजि साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी नजि क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन, सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूलाई व्यवस्थिति गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सार्वजनिक-नजि साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुगमन तथा सहजीकरण समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समिति सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुमतपत्र" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजिम नजि लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतपत्र वा इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (ग) "अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्ती" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (घ) "उपभोक्ता" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-नजि साझेदारी नजि लगानीमा निर्माण भएको पूर्वाधार संरचनाबाट सेवा, सुविधा उपभोग वा उपयोग गर्ने व्यक्ती वा निकाय सम्झनु पर्छ । (ङ) "एकल बनिदु सेवा केन्द्र" भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको एकल बनिदु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ । (च) "कार्यालय" भन्नाले दफा १० बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (छ) "कोष" भन्नाले दफा ५७ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ । (ज) "बोर्ड" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ । (झ) "परियोजना" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा लगानी गरी कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नजि लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनालाई समेत जनाउँछ ।

(ज) "पूर्वाधार संरचना" भन्नाले सडक, सुरङ्ग मार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबुलकार, रेलवे, ट्रामवे, मेट्रो रेल, मोनो रेल, स्काइ रेल, टरलीबस, बस रूपाडि ट्रान्जिट, सुख्खा बन्दरगाह, जलमार्ग परिवहन वसिनी स्थल, विमानस्थल, अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सार्वजनिक सभागृह, रङ्गशाला, जल विद्युतीय, जैविक, वायु, सौर्य लगायतका नवीकरणीय, तापीय तथा भूतापीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, प्रदर्शनी स्थल, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लान्ट, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल वा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यसै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार संरचनालाई समेत जनाउँछ । (ट) "प्रमुख कार्यकारी अधिकृत" भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ठ) "महसुल" भन्नाले अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत उपभोक्तासँग लिन सेवा शुल्क सम्झनु पर्छ । (ड) "निर्माण" भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको विकास, निर्माण वा पुनर्स्थापनाको कार्य सम्झनु पर्छ । (ढ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ण) "नजि लगानी" भन्नाले दफा ३२ बमोजिम गरिने लगानी सम्झनु पर्छ । (त) "लगानी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम ऋण वा स्वपूँजी वा पुनर्लगानी वा यसै प्रकारका वित्तीय उपकरण मार्फत परियोजनामा गरिने पूँजी प्रवाह सम्झनु पर्छ । (थ) "लगानीकर्ता" भन्नाले यस ऐन बमोजिम परियोजनामा लगानी गरेको वा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले परियोजनाको अध्ययन, विकास निर्माण वा सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (द) "सदस्य" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ध) "समझौता" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा बोर्ड र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास समझौता, परियोजना लगानी समझौता वा सुविधा समझौता (कन्सेसन एग्रीमेन्ट) वा अन्य यसै प्रकारका समझौता सम्झनु पर्छ । (न) "सम्बन्धित निकाय" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गर्ने बोर्ड, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ । (प) "सर्वेक्षण" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिने प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, वसित्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा वसित्व परियोजना प्रतविदन वा अन्य यसै प्रकारका अनुसन्धान वा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ ।

(फ) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश

स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजमि सार्वजनिक स्तरमा स्थापति गठति अन्य सङ्गठित संस्था वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकाय भनी तोकदिएको सार्वजनिक संस्था समझनु पर्छ । (ब) "सार्वजनिक-नजि साझेदारी" भन्नाले सम्बन्धति सार्वजनिक निकाय र लगानीकर्ता बीच स्रोत वा प्रतफिल बाँडफाँट तथा जोखमि व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न दफा १७ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए मध्ये कुनै तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध समझनु पर्छ । (भ) "सार्वजनिक-नजि साझेदारी निर्देशनालय" भन्नाले दफा १४ बमोजमिको सार्वजनिक-नजि साझेदारी निर्देशनालय समझनु पर्छ । (म) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका समझनु पर्छ । परचिछेद-२ । लगानी स्वीकृति तथा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था । ३. लगानी स्वीकृति: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन छि अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ । ४. परियोजनाको कार्यान्वयन: (१) सार्वजनिक-नजि साझेदारीका परियोजनाको कार्यान्वयन देहायका निकायबाट हुनेछ:- । (क) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धति स्थानीय तह, । (ख) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धति प्रदेश सरकार, । (ग) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि सङ्घको अधिकारक्षेत्रमा परेका परियोजनामध्ये छ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका जलवदियुत लगायतका ऊर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमता सम्मको जलवदियुत लगायतका ऊर्जा परियोजना भए सम्बन्धति मन्त्रालय वा निकाय, । (घ) छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएका जलवदियुत लगायतका ऊर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलवदियुत लगायतका ऊर्जा परियोजना भए बोर्ड । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन प्रचलित कानून बमोजमि कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा सम्बन्धति निकाय र बोर्डबीचको आपसी समझदारी वा समझौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकनिछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन स्थानीय वा प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा वदिशी लगानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमिको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धति निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

५. बोर्डको गठन: (१) स्वदेशी वा वदिशी स्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवर्धन गर्ने समेतको कार्य गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बोर्डको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) अर्थ मन्त्री - उपाध्यक्ष । (ग) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री - सदस्य । (घ) वन तथा वातावरण मन्त्री - सदस्य । (ङ) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री - सदस्य । (च) परियोजनासँग सम्बन्धति मन्त्रालयका मन्त्री - सदस्य । (छ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष - सदस्य । (ज) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर - सदस्य । (झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव - सदस्य । (ञ) उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, वाणिज्य कानून तथा वित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञहरूमध्ये बोर्डले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहति तीनजना - सदस्य । (ट) कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य-सचिव । ६. सदस्यहरूको नियुक्ति, पदावधि तथा पदमुक्ति: (१) दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन बोर्डको अध्यक्षबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । नजिहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन मनोनयन कुनै । सदस्यलाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि कुनै सदस्य पदमुक्त भएमा वा नजिले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएमा नजिको स्थानमा बाँकी अवधिका लागि अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सकनिछ । ७. बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मति स्थान र समयमा बस्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बैठक एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा छ पटक र दुई बैठकको बीचको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी नहुने गरी बस्नु पर्नेछ । (३) बोर्ड बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा बोर्डको उपाध्यक्षले गर्नेछ । (४) बोर्डले परियोजनासँग सम्बन्धति मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारका कुनै अधिकृत वा विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकनिछ । (५) बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा परेको परियोजनाका सम्बन्धमा हुने छलफलमा सम्बन्धति प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा स्थानीय तहका प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकनिछ । (६) बोर्डको निर्णय सदस्य-सचिवले अभिलेख गरी प्रमाणति गर्नेछ । (७) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ८. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक-नजि साझेदारी तथा नजि लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने, । (ख) सम्भाव्य परियोजनाहरूको विवरण सङ्कलन गरी त्यस्ता परियोजनाहरूको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्ने वा गराउने, ।

(ग) सार्वजनिक-नजि साझेदारी वा नजि क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरू मध्ये प्रतस्पर्धात्मक वा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाको छनौट गर्ने वा गराउने, । (घ) प्रतस्पर्धात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरूको पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतस्पर्धाको सुनिश्चिता हुने गरी

प्रावधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आधार मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता परियोजनाहरूको पूर्व योग्यताको सूची तयार, प्रस्ताव आह्वान, प्रस्तावको मूल्याङ्कन, परियोजना स्वीकृति, लगानी स्वीकृति, तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता परियोजनाका प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने, । (ङ) वशिष प्राथमिकताका परियोजनाहरू रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरूको वार्ता मार्फत परियोजना विकास, निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने, । (च) आह्वान नगरिएका बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरू आवश्यक पर्ने अनुमतपत्र, इजाजतपत्र, अध्ययन गरी सर्वेक्षण अनुमतपत्र दनि र त्यस्ता प्रस्तावमा उल्लिखित परियोजनाको लागिकानून बमोजमि आवश्यक पर्ने अनुमतपत्र, इजाजतपत्र, राईट अफ वेका लागिसम्बन्धति नकियामा पठाउने, लगानी स्वीकृति तथा सहमति प्रदान गर्ने वा प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने, । (छ) स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोजमि निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (ज) पूर्वाधार निर्माण तथा परियोजना विकास लगायत लगानीका क्षेत्रमा सम्मिश्रित वित्तिसम्बन्धी कार्य गर्ने, । (झ) आर्थिक वा गैर आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सफारिश गर्ने, । (ञ) स्वीकृत परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरिद गर्न वा लजिमा उपलब्ध गराउन समन्वय र सहजीकरण गर्ने, । (ट) स्वीकृत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागिविन तथा वातावरण सम्बन्धी अनुमति लिनु पर्ने भएमा तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति प्रदान गर्ने वा गराउने, । (ठ) परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमिन्ट) तथा परियोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमिन्ट) लगायतका सहलयित सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमिन्ट) स्वीकृत गर्ने, । (ड) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजमि आवश्यक पर्ने अनुमति, इजाजत तथा स्वीकृतिको लागिसम्बन्धति नकियामा लेखी पठाउने, । (ढ) लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी नेपाललाई वदेशी लगानीको गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धति नकियसँग सहकार्य गर्ने, । (ण) वदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि बोर्डले उपयुक्त ठहर्याएको मुलुकसँग द्वपिक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्ति लगायतका लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी वार्ता गर्ने वा संयन्त्र स्थापति गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सफारिश गर्ने, ।

(त) प्रत्यक्ष वदेशी लगानीमा वा सार्वजनिक-नजि साझेदारी सञ्चालन हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना वा स्तरोन्नति गर्ने वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना कार्यान्वयन र लगानीको सम्बन्धमा नेपाल सरकार लगायत त्यस सम्बन्धी अन्य नकियालाई आवश्यक वशिषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने तथा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने वा गराउने, । (थ) परियोजना विकास, लगानी प्रवर्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धति मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानयि तह एवं सरकारी तथा नजि क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने वा गराउने, । (द) स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि शीघ्र निर्णय र समस्याको छटिछरति सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने, । (ध) बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, । (न) सफलतापूर्वक परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ताहरूको सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार त्यस्ता लगानीकर्ताहरु वा पूर्व योग्यता निर्धारण भएका लगानीकर्ताहरू बीच नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतस्पर्धा गराउने, । (प) वदेशी लगानी प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा प्रचार प्रसार तथा वदेशी लगानीकर्ता बीच अन्तरक्रिया तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्नका लागिकार्यालय तथा वदेशिस्थति नेपाली नयिगहरूको सहकार्य तथा समन्वय स्थापति हुने गरी त्यस्ता नकियालाई परिचालन गर्ने वा गराउने, । (फ) वदेशी लगानी आकर्षण गर्न र त्यस्ता लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने कुनै पनि परियोजनाका लागिएकल बनिदु सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने, । (ब) सम्झौता बमोजमि वित्तीय व्यवस्थापन भई सकेपछि त्यस्तो सम्झौता बमोजमि परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (भ) लगानीकर्तालाई अनुमति वा इजाजत प्रदान गरे बापत वा परियोजना विकास गर्न बोर्डले पुर्याएको सेवा तथा सहजीकरण बापत तोकिए बमोजमिको शुल्क, दस्तुर लनि, । (म) बोर्डबाट सहजीकरण गरिएका वा गरनि परियोजनालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तोकिए बमोजमि लगानीकर्तामार्फत गर्ने वा गराउने, । (य) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । ९. अनुगमन तथा सहजीकरण समिति: (१) यस ऐन बमोजमि कार्यान्वयन हुने परियोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न तथा सो कार्यमा सहजीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजमिको एक अनुगमन तथा सहजीकरण समिति रहनेछ:- । (क) बोर्डको उपाध्यक्ष - संयोजक । (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालय (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास वषिय हेर्ने) - सदस्य । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ख१) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा संचाई मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (छ) सचिव, परियोजनासँग सम्बन्धति मन्त्रालय - सदस्य । (ज) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य । (झ) दफा ५ को उपदफा (२) को केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति ।

खण्ड (ज) बमोजमिका सदस्यबाट बोर्डको अध्यक्षले तोकको एक जना - सदस्य । (ञ) बोर्डको सार्वजनिक-नजि साझेदारी निर्देशनालय प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. बोर्डको कार्यालय: (१) बोर्डको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्न लगानी बोर्डको एक कार्यालय रहनेछ । (२) कार्यालयको संगठनात्मक संरचना र

कर्मचारीको दरबन्दी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । बोर्डको सफारिशमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । (३) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (४) बोर्डको स्वीकृतलाई कार्यालयले सल्लाहकार वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । त्यस्तो सल्लाहकार वा विशेषज्ञको कार्यक्षेत्रगत शर्त र पारिश्रमिक तथा सुविधा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक-नजि साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतका परियोजनाहरूको पहिचान, सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयनको लागि विकासकर्ता छनौट तथा अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने, । (ख) सार्वजनिक-नजि साझेदारी अवधारणा तथा नजि लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने, । (ग) बोर्डद्वारा स्वीकृत शर्तहरू तथा प्रस्ताव आह्वानमा संलग्न सम्झौताको मस्यौदाको आधारमा प्रस्तावक वा लगानीकर्तासँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने, । (घ) सम्झौता अनुरूप परियोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने, । (ङ) परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने, । (च) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत नजि क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, । (छ) स्वीकृत परियोजनाले प्राप्त गर्ने आर्थिक वा गैरआर्थिक सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने, । (ज) कुनै क्षेत्र वा परियोजनाको लागि उपलब्ध गराइएको सुविधा अपर्याप्त भएको वा अन्य कुनै कारणबाट लगानी नरुत्साहति भएको देखिएमा सोको सुधारका उपाय बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (झ) परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा समयतालिका बमोजमि परियोजना कार्यान्वयन नभएको देखिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न वा अनुमति रद्द गर्नका लागि बोर्ड समक्ष सफारिस गर्ने, । (ञ) कुनै विशेष लगानीका क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा विशेष ध्यान दिने आवश्यक देखिएमा सोको सुझाव बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ट) स्वदेशी तथा वदेशी लगानीको सुरक्षा तथा लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ठ) सार्वजनिक-नजि साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, । (ड) बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका र बोर्डले निर्णय गरी तोकदिएका प्रशासनिक तथा अन्य कार्य गर्ने ।

१२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: (१) बोर्डको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन गर्न एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ । (२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र नजिको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (३) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ वा विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक-नजि साझेदारी, लगानी प्रवर्धन, विकास प्रशासन, बैङ्किङ्ग, वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ । (४) देहायको व्यक्तिलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन:- । (क) भ्रष्टाचार, चोरी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबरजस्ती करणी जस्ता नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, । (ख) प्रचलित कानून बमोजमि कालो सूचीमा परेको अवधिभरि, । (ग) पैतृक उमेर पूरा नगरेको, । (घ) पैसठी वर्ष उमेर नाघेको । (५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्न बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको विषय विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सफारिस समिति रहनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको समितिले प्रतिसिप्राको आधारमा तोकिए बमोजमिको कार्यविधि पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सफारिस गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि सफारिस भएका व्यक्तिलाई एकजनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि अर्को एक अवधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । (९) देहायको अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रक्षित हुनेछ:- । (क) उपदफा (४) बमोजमि अयोग्य भएमा, । (ख) नजिले आफ्नो पदबाट बोर्डमार्फत दिएको राजीनामा नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदबाट स्वीकृत भएमा, । (ग) कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा नजिको कार्य सम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई नेपाल सरकार मन्त्रपरिषदले नजिलाई हटाएमा, । (घ) नजिको पदावधि पूरा भएमा, । (ङ) नजिको मृत्यु भएमा, । (च) पैसठी वर्ष उमेर पूरा भएमा । (१०) उपदफा (९) को केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । खण्ड (ग) बमोजमि हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । (११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भई पदावधिसमाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म आफू बोर्डमा रहेको अवधिमा यस ऐन बमोजमि अनुमतिपत्र दर्ति लगानी स्वीकृत भएका परियोजनामा संलग्न हुन पाउने छैन ।

१३. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) बोर्डको बैठकमा पेश गरिने प्रस्तावहरूको सूची तयार गर्ने, । (ख) परियोजना स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, । (ग) बोर्डबाट भएका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (घ) बोर्ड तथा कार्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) बोर्डबाट कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत परियोजनाहरूको

कार्यान्वयनको अनुगमन, समीक्षा, मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) बोर्डले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने । १४. सार्वजनिक-नजि साझेदारी नर्देशनालयः (१) सार्वजनिक-नजि साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनौट गर्न र सार्वजनिक निकायलाई परियोजनाहरूको नर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयहरूमा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक सार्वजनिक-नजि साझेदारी नर्देशनालय रहनेछ । (२) सार्वजनिक-नजि साझेदारी नर्देशनालयको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरू देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सार्वजनिक-नजि साझेदारी सम्बन्धी नीतित्गत विषयमा कार्यनीति, कार्यविधि तथा नर्देशिका बनाई बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ख) सार्वजनिक-नजि साझेदारी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तालाई राय, सुझाव वा परामर्श दनि तथा मार्गदर्शन गर्ने, । (ग) सार्वजनिक-नजि साझेदारी सम्बन्धी आशयपत्र आह्वान, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव आह्वानपत्र तथा परियोजना समझौताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आह्वान गर्ने, । (घ) सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्वीकृत परियोजनाको परियोजना बैंक तयार गरी अद्यावधिक गर्ने, । (ङ) सार्वजनिक-नजि साझेदारी कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना तयारी विषयक विवरणको मूल्याङ्कन गरी राय प्रतर्किया दनि, । (च) सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा सञ्चालित परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी राय, प्रतर्किया तथा सुझाव दनि, । (छ) सार्वजनिक-नजि साझेदारी कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूको साझेदार छनौट गर्ने प्रक्रिया तयार गरी लागू गर्ने, । (ज) अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक-नजि साझेदारी असल अभ्यास तथा अनुभवहरूका सम्बन्धमा नियमिति अनुसन्धान गर्ने तथा नेपालमा सार्वजनिक-नजि साझेदारी ढाँचाको लागि उपयुक्त हुने विषयहरू अवलम्बन गर्ने, । (झ) सार्वजनिक-नजि साझेदारी कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयनमा लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने, । (ञ) सार्वजनिक-नजि साझेदारी परियोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरू सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने, । (ट) बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । (३) सार्वजनिक-नजि साझेदारी नर्देशनालयको गठन, सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१५. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । लगानी प्रवर्धन तथा सहजीकरण नर्देशनालयः (१) यस ऐन बमोजमि कार्यान्वयन हुने परियोजनामा हुने लगानीको प्रवर्धन तथा लगानीमैत्री वातावरणका लागि समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । लगानी प्रवर्धन तथा सहजीकरण नर्देशनालय रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । लगानी प्रवर्धन तथा सहजीकरण नर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) नजि लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ख) नजि लगानीमा कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भाव्य परियोजनाहरूको अध्ययन गरी परियोजना सूची तयार गर्ने, । (ग) बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका आह्वान नगरएका प्रस्तावहरूको हकमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र सोको लागि आवश्यक पर्ने अनुमतपत्र, इजाजत पत्र प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, । (घ) परियोजना लगानी समझौता लगायतका सहलयित समझौता तथा समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गर्ने, । (ङ) परियोजना विकास, लगानी प्रवर्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय तथा नजि क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने, । (च) नजि लगानीमा परियोजनाको विकासकर्ता छनौटको आधारहरू तयार गर्ने, । (छ) लगानी सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, लगानी एकाइ, । (ज) वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभको विवरण तयार गर्ने, । (झ) सम्भावित लगानीकर्ताको विवरण तयार गरी सम्भावित लगानीकर्ताको लगानी सम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने, । (ञ) बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । (३) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । लगानी प्रवर्धन तथा सहजीकरण नर्देशनालयको गठन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. विशेषज्ञ समिति वा कार्यदलः (१) परियोजना लगानीको कुनै खास प्रावधिक पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाव दनि कार्यालयले कार्यदेश तथा कार्यविधि तोकिएको सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहेको एक विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको सुविधा कार्यालयले तोके बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । सार्वजनिक-नजि साझेदारी । १७. परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्निः (१) पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी कुनै परियोजना सार्वजनिक-नजि साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक-नजि साझेदारीबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्दा देहायको कुनै तरिका अपनाउन सक्नेछः- । (क) नर्माण तथा हस्तान्तरण, । (ख) नर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, ।

(ग) नर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (घ) नर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन, । (ङ) लजि, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (च) लजि, नर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (छ) विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (ज) व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । (झ) पुनर्स्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि पुनर्स्थापना भन्नाले मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको मर्मत, वस्तितार वा पुनर्नर्माण गरी पुनर्स्थापना गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (ञ) यस्तै अन्य कुनै तरिका । (३) उपदफा (२) बमोजमि परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै परियोजनाको नर्माण,

सञ्चालन, पुनर्स्थापना, मर्मत तथा वसितारमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी चरणमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । १८. परियोजना कार्यान्वयन नगरिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका परियोजना सार्वजनिक-नजि साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने छैन:- । (क) वित्तीय, प्रावधिक वा सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम नजि क्षेत्रलाई हस्तान्तरण नगरी नजि क्षेत्रबाट कुनै काम वा सेवा प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने परियोजना, । (ख) राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित परियोजना, । (ग) बोर्डले तोकदिएका अन्य परियोजना । १९. प्राथमिकता निर्धारण: सार्वजनिक-नजि साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताका क्षेत्र बोर्डले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । २०. परियोजना पहिचान: (१) सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजना पहिचान गरी सूची तयार गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूची तयार गर्दा परियोजनाको सर्वेक्षण लगायतको अध्ययन भए वा नभएको तथा तोकए बमोजमिका अन्य विवरण समेतका आधारमा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि परियोजना पहिचान गरी सूची निर्धारण गर्दा प्रावधिक तथा वित्तीय विषयहरूमा बोर्डसँग परामर्श लिन सकिन्छ । २१. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने: (१) दफा २० बमोजमि पहिचान गरी सूचीकृत गरिएका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्षेत्र अनुसार बोर्ड वा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परियोजना स्वीकृत गराउँदा सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने भए दफा १७ मा उल्लिखित तरिकामध्ये कुन तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने हो सोको व्यहोरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) कुनै सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न यस दफा बमोजमि परियोजना स्वीकृत गराउँदा त्यस्तो परियोजनाको पुनः प्राथमिकिकरण गर्नुपर्नेछ । २२. परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्ने: दफा २१ बमोजमि परियोजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

२३. आशयपत्र आह्वान गर्ने: (१) दफा २१ बमोजमि स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचनामा देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) आशयपत्र पेश गर्ने कार्यालय वा निकाय, । (ख) आशयपत्र पेश गर्ने अवधि, । (ग) आशयपत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण, । (घ) आशयपत्र साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू, । (ङ) प्रस्तावकको प्रावधिक तथा आर्थिक क्षमता, । (च) तोकए बमोजमिका अन्य विवरण । २४. आशयपत्र पेश गर्ने: परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकए बमोजमिका शर्तका अधिनमा रही दफा २३ बमोजमिको सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा आशयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । २५. संक्षिप्त सूची तयार गर्ने: दफा २४ बमोजमि आशयपत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकए बमोजमिको आधारमा मूल्याङ्कन गरी तोकएका प्रक्रिया बमोजमि प्रस्तावकहरूको संक्षिप्त सूची तयार गर्नुपर्नेछ । २६. प्रस्ताव आह्वान गर्ने: (१) दफा २५ बमोजमि संक्षिप्त सूची तयार गरेपछि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सो सूचीमा परेका प्रस्तावकहरूसँग तोकए बमोजमिका विषयहरू खुलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रस्ताव पेश गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकए बमोजमिका विवरणहरू खुलाई सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । २७. प्रस्ताव छनौट गर्ने: (१) दफा २६ को उपदफा (२) बमोजमि प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकए बमोजमिको मूल्याङ्कन समिति गठन गरी तोकएको अवधिभित्र देहायका आधारमा प्रस्ताव छनौट गर्नुपर्नेछ:- । (क) तोकएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार सहितको प्रावधिक प्रस्ताव, । (ख) सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने रोल्टी रकम भए प्रस्तावित रोल्टी रकम, । (ग) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिन प्रस्तावित महसुल लगायतका विषय उल्लिखित आर्थिक प्रस्ताव । (२) यस दफा बमोजमि प्रस्ताव छनौट गरेपछि सम्बन्धित निकायले त्यसको जानकारी तोकएको अवधिभित्र प्रस्तावकलाई दनुपर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमिको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकए बमोजमि हुनेछ । २८. आह्वान नगरिएको प्रस्ताव: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्तावक स्वयंले सार्वजनिक-नजि साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष तोकए बमोजमिको आधार, दस्तुर र ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "आह्वान नगरिएको प्रस्ताव" भन्नाले सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको अवस्थामा लगानीकर्ता स्वयंले कुनै परियोजना विकास गर्ने उद्देश्यले आशय प्रकट गरी पेश गरेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ:- । (क) परियोजनाको विवरण, । (ख) प्रस्तावकको प्रावधिक तथा वित्तीय क्षमता सहितको विवरण (प्रोफाइल), । (ग) परियोजनाको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन प्रतविदन भए त्यस्तो प्रतविदन, ।

(घ) प्रस्तावित व्यावसायिक योजना, । (ङ) परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि, । (च) परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त प्रस्ताव दफा २७ को उपदफा (१) बमोजमिको मूल्याङ्कन समितिको सफारसिको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि तोकएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकए बमोजमिको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्न सकिन्छ । (४) उपदफा

(१) बमोजमि प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजना प्रतस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढाउँदा लाभदायी हुने देखिएमा सोही प्रस्तावलाई स्वीस च्यालेन्जका आधारमा सम्बन्धित निकायले तोकेको प्रक्रिया बमोजमि प्रतस्पर्धा गराउन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीस च्यालेन्ज" भन्नाले सम्बन्धित निकायले कुनै सेवा क्षेत्र वा सडक, रेल जस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि आह्वान नगरिएको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्ने अभिप्रायले उपयुक्त प्रस्ताव चयन गर्न प्राप्त प्रस्तावलाई कुनै पनविधि वा प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत आह्वान गरी वा सार्वजनिक गरी मूल्याङ्कन गरिने विधिसम्मि पुग्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको प्रस्ताव उपर वार्ता गर्दा प्रस्तावक बाहेक अन्य कुनै प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा स्वीकृत भएको प्रस्तावकबाट उपदफा (१) बमोजमिका प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजमिको परियोजना विकासको क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च र अध्ययन तथा विकासको क्रममा सम्बन्धित निकायको कुनै खर्च भएको अवस्थामा सो समेत सोधभर्ना तोकिए बमोजमि उपलब्ध गराउन सकिनेछ । २९. वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने:

(१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि किमतीमा दुईपटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनछिनौट हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले सोझै वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कारणले कुनै परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न मनासिबि हुने देखिएमा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ:- । (क) परियोजनाको प्रकृति वा लागतको कारण आर्थिक तथा प्रावधिक रुपमा प्रतस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना नभएको परियोजना, । (ख) नयाँ अवधारणा वा प्रविधिसमावेश भएको परियोजना, । (ग) राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएको परियोजना, । (ड) यस ऐन बमोजमिको अन्य कार्यविधि अवलम्बन गर्न उपयुक्त नदेखिएका परियोजना । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिएका विषयहरू खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमिको प्रस्तावलाई तोकिए बमोजमि वसितृत मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायले वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिने सक्नेछ । ३०. वार्ताद्वारा परियोजनाको वसितृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वसितृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुनै परियोजनाको वसितृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिले सोको अनुमतिको लागि कार्यालय समक्ष नविदन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदन उपर जाँचबुझ गर्दा वसितृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमतिदिने मनासिबि देखिएमा कार्यालयले नविदकसँग वार्ता गरी त्यस्तो परियोजनाको वसितृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, गराउन अनुमतिदिने सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वसितृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो वसितृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यक्तिस्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि वसितृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको कुनै परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतस्पर्धा गराइएको अवस्थामा उपदफा (२) बमोजमि वसितृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यक्तिले छनौट हुन नसकेमा नजिले सो परियोजनाको वसितृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि छनौट भएको प्रस्ताव स्वीकृत हुने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि व्यहोरिने रकमको निर्धारण स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराइनेछ । (६) यस दफा बमोजमि परियोजनाका सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो परियोजना यस ऐन बमोजमि कार्यान्वयन गरिनेछ । ३१. अनुमतपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा २७, २८ र २९ बमोजमि प्रस्ताव छनौट वा स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजमिको शर्तहरू तथा ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतपत्र दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समझदारी गर्दा समयभित्र नै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजमिको प्रफेमेन्स बन्ड लनुपर्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि परियोजना स्वीकृत भई उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो अनुमतपत्र प्रचलित कानूनको रीत पुर्खाई जारी भएको मानिनेछ । प्रच्छेद-४ । ३२. नजि लगानी: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजि क्षेत्रबाट निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने प्रकृतिको छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको नजि लगानीको परियोजनाको सर्वेक्षण, सहजीकरण तथा लगानीको स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नजि लगानी हुने परियोजनामा लगानीकर्ताको स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नजि लगानी हुने परियोजनाहरूका लागि तोकिए बमोजमिका आधारमा प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी अनुमतपत्र प्रदान गरिनेछ ।

३३. परियोजना पहिचान: (१) नजि लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी हुने परियोजनाहरू आवश्यकता अनुसार कार्यालयले सम्बन्धित निकाय, नजि क्षेत्र तथा अन्य निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा परियोजनाको सूची तयार गरी स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीमा नपरेका परियोजनासँग सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्न कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन । ३४. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने: दफा ३३ बमोजमि कार्यालयले पहिचान गरी सफिराशि गरेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । ३५. समझदारी गरी अनुमतपत्र प्रदान गर्ने: दफा ३४ बमोजमि प्रस्ताव स्वीकृत भएमा कार्यान्वयनका लागि तोकिए

बमोजमिको शर्त र ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतपत्र प्रदान गरिन्छ । परिच्छेद-५ । सम्बन्धिता सम्बन्धी व्यवस्था । ३६. परियोजनाको विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) दफा ३१ बमोजमि सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजमि नजि लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न समझदारी गरेकोमा त्यस्तो समझदारीपत्रमा उल्लिखित समयावधिभित्र प्रस्तावकले परियोजना कार्यान्वयन गर्न तोकिए बमोजमिका विवरणहरु सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र प्रस्तावकले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसकेमा त्यसको आधार र कारण सहित अवधि थपका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष नविदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको नविदन उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विवरण पेश गर्न थप समय दिन सक्नेछ । ३७. समझौता गर्नु पर्ने: (१) दफा ३१ र ३५ बमोजमि भएको समझदारीपत्र तथा दफा ३६ बमोजमि प्राप्त विवरणको आधारमा प्रस्तावकसँग समझौताका शर्त लगायतका विषयमा वार्ता गर्न सम्बन्धित निकायले एक वार्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित वार्ता समितिले प्रस्तावकसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी समझौतामा देहायका कुराहरु खुलाई समझौताको अन्तमि मस्यौदा तयार गर्नेछ:- । (क) परियोजनाको विवरण, । (ख) परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्ने मिति, । (ग) परियोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्दा अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा सहूलियत, । (घ) अनुमतपत्रको अवधि, । (ङ) परियोजना कार्यान्वयनको चरणवद्ध विवरण र कार्यान्वयन तालिका, । (च) परियोजनाको प्रावधिक गुणस्तर तथा मापदण्ड, । (छ) परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी विवरण, । (ज) परियोजनाको सञ्चालन वा हस्तान्तरणको शर्त, । (झ) परियोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्तासँग लिन पाउने महसुल सम्बन्धी व्यवस्था, । (ञ) परियोजनाको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था, । (ट) परियोजनामा जडित मेशिन तथा परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनु पर्ने अवस्था र गुणस्तर, । (ठ) सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा रोयल्टी र भुक्तानी विधि, । (ड) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै पक्षले समझौता बमोजमिको दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट समझौता रद्द हुने अवस्था, ।

(ढ) परियोजनामा सम्बन्धित निकायको कुनै लगानी हुने भए त्यस्तो लगानी र सो बापत सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्ने प्रतफल, । (ण) जग्गा प्राप्त सम्बन्धी व्यवस्था, । (त) थप परियोजना अध्ययन तथा सञ्चालन गर्न दिने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था, । (थ) सब-लजि गर्न सक्ने भए सो सम्बन्धी शर्त तथा अन्य व्यवस्था, । (द) परियोजना हस्तान्तरण गर्ने भएमा त्यस्तो निकाय, । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (ध) अन्य आवश्यक विषयहरु । (३) उपदफा (२) बमोजमि समझौताको लागि सहमत भएको दस्तावेजलाई सम्बन्धित निकायले स्वीकृत गरी प्रस्तावकसँग समझौता गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको वार्ता समितिको कार्यविधि सो समितिले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३८. समझौता कार्यान्वयन: (१) दफा ३७ बमोजमि सम्पन्न भएको समझौता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायबाट समझौताको शर्त बमोजमि पूरा गर्नुपर्ने इजाजत, स्वीकृत लगायतका सम्पूर्ण दायित्व लगानी कर्ताले बहन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समझौता कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला निकायहरुसँग कार्यालयले आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने गराउने छ र त्यस्तो समझौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको कर्तव्य हुनेछ । (३) यस दफा बमोजमि समझौता कार्यान्वयन गर्ने सलिसलामा प्रस्तावकले समझौताका शर्तहरुको अधनिमा रही कार्ययोजना निर्माण गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ३९. समझौता रद्द गर्न सक्ने: (१) दफा ३७ बमोजमि गरिएको समझौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेको अवस्थामा वा तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन नगरेमा लगानीकर्तालाई यस ऐन बमोजमि प्रदान गरिएको अनुमतपत्र सम्बन्धित निकायले खारेज गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपत्र खारेज भएमा प्रस्तावकले समझौतामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित निकायसँग कुनै कसिमिको हानिको क्षति बापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि लगानीकर्तासँग भएको समझौता खारेज गर्दा सो समझौतामा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । ४०. रीत पुगेको माननि: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि सम्बन्धित निकायबाट परियोजना स्वीकृत भई जारी भएको अनुमतपत्र तथा सम्बन्धित निकायसँग भएको समझदारी वा समझौता प्रचलित कानून बमोजमि रीत पुगेको मानिन्छ । परिच्छेद-६ । सुविधा तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्था । ४१. कानून बमोजमिको सुविधा पाउने: यस ऐन बमोजमि अनुमतपत्र प्राप्त गरी भएको लगानीले यस ऐन बमोजमिको सुविधाको अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजमि उद्योग वा कम्पनीले पाउने सम्पूर्ण संरक्षण, सुविधा, सहूलियत तथा छुट समेत प्राप्त गर्नेछ । ४२. बोर्डले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सफारिश गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन प्रचलित कानून बमोजमि प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त बोर्डले थप आर्थिक सुविधा दिन नेपाल सरकार समक्ष सफारिश गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि उपलब्ध भएको सुविधा तोकिएको अवधिसम्मको लागि उपयोग गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) कुनै अनुमतपत्र व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो सुविधा बोर्डले रद्द गरी त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम र सोमा शतप्रतिशत जरबिना असुल उपर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि सुविधा रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित अनुमतपत्रवालालाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दिनु पर्नेछ । ४३. सम्भाव्यता न्यून परीरक कोष (भायबलिटी ग्याप फन्डिङ्ग) को व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रतफल दिन तथा पूर्वाधार संरचनाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिएको तर वित्तीय रुपमा तत्काल मनासबि प्रतफल दिन नसक्ने परियोजनाको निर्माण,

सञ्चालन तथा वसिस्तारको लागि एक सम्भाव्यता न्यून परपूरक (भायबलिटी ग्याप) कोष स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट तोकिए बमोजमिका मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजमिका परियोजनाका लागि बोर्डको सफारिशमा आवश्यक रकम पूँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक रकम वनियोजन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४४. थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले परियोजना विकास तथा सञ्चालन गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएको समयसीमा अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेमा वा परियोजनाको गुणस्तर उच्च भएमा वा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई थप लाभ हुने देखिएमा त्यस्तो लगानीकर्तालाई बोर्डले तोकिए बमोजमि थप आर्थिक तथा गैर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सफारिश गर्न सक्नेछ । ४५. लगानीको सुरक्षा र संरक्षण: (१) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतपित्र प्राप्त परियोजनालाई अनुमतपित्रको अवधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन । (२) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतपित्र प्राप्त परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन । सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजमिको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) यस ऐन बमोजमि जारी भएको अनुमतपित्र वा सम्झौताका शर्तहरु उपर अनुमतपित्र बहाल रहेको अवधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक वा नीतिगत व्यवस्था भए यस ऐन बमोजमि गरिएको सम्झौता, अनुमतपित्र वा इजाजतपत्र प्रदान गरिएको बहाल रहेको अवधिभर सो व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा वदेशी मुद्रा लगानी भए अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा, ब्याज, लाभांश, रोयल्टी लगायत भुक्तानी गर्न वा लगानी फर्ति गर्नको लागि आवश्यक वदेशी मुद्रा प्रचलित वनियम दरमा प्रचलित कानून बमोजमि सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । (५) यस ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको परियोजनालाई अन्य स्वदेशी उद्योग सरहको समान व्यवहार गरिनेछ ।

तर सङ्घीय कानून बमोजमि राष्ट्रिय व्यवहार लागू नहुने विषयको हकमा सोही बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । एकल बनिदु सेवा केन्द्र तथा परियोजना कार्यान्वयन । ४६. एकल बनिदु सेवा केन्द्र: (१) यस ऐन बमोजमि कार्यान्वयन गरिने परियोजनाका लागि परियोजना सर्वेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बनिदु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको एकल बनिदु सेवा केन्द्रमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिक रुपमा काम गर्ने गरी कर्मचारी रहनेछन् । (३) एकल बनिदु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, । (ख) कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, वदेशी वनियमको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने, । (ग) श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिटि उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, । (घ) परियोजनाको लागि आवश्यक नजिी जग्गा प्राप्तमा सहजीकरण गर्ने, । (ङ) परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानून बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी लजिमा उपलब्ध गराउने, । (च) वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, । (छ) परियोजनाको लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने, । (ज) प्रचलित कानून तथा सम्झौता अनुसार आर्थिक तथा गैर आर्थिक सुविधा तोकिए बमोजमि उपलब्ध गराउने, । (झ) वदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, । (ञ) परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य समन्वय तथा सहजीकरणका कार्य गर्ने । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (४) एकल बनिदु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बोर्डले बनाई लागू गर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (५) बोर्डको कार्यालयमा स्थापित एकल बनिदु सेवा केन्द्रमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट प्रचलित कानून बमोजमि निर्णय गर्ने अख्तियारी सहित कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ४६क. स्वचालित वित्तीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने: बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाको दर्ता, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन स्वचालित वित्तीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेछ । ४७. जग्गा प्राप्ति: (१) परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफैले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले जग्गा प्राप्तिको लागि बोर्ड समक्ष अनुरोध गरेमा बोर्डले त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानून बमोजमि प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीलाई दानि पर्ने प्रचलित कानून बमोजमिको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोरनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक भएमा बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो जग्गा लजि वा बहालमा प्रयोग गर्न दिने सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि नेपाल सरकारले कुनै परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिएकोमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने

प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले बोर्डमा नै रहने गरी जग्गा प्राप्तिकोष खडा गरी सो कोष मार्फत जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न वा गराउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको कोषबाट वितरण भएको मुआब्जा बापतको रकम समझौतामा उल्लेख भए बमोजिम अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई शोधभरना गराउन सक्नेछ । ४८. परियोजनाको सुरक्षा: (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले परियोजनाको सुरक्षाको लागि बोर्डसँग अनुरोध गरेमा सो बापत लाग्ने खर्च अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी त्यस्तो परियोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले सफारसि गरेमा नेपाल सरकारले परियोजनाको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ४९. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सलिसलामा बोर्ड वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सहयोग, दानि पर्ने स्वीकृति वा गरीदनि पर्ने काम समझौतामा उल्लेखित अवधिभित्र गरीदनि वा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सलिसलामा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै सहयोग माग गरेमा र त्यस्तो सहयोग प्रचलति कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सो बापत व्यहोर्नु पर्ने खर्च र दायित्व अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी बोर्ड आफैले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सम्बन्धति नकियालाई त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ । ५०. बोर्डले लेखी पठाउने: (१) यस ऐन बमोजिम स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलति कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतपित्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृतिको लागि निविदन परेकोमा प्रचलति कानूनले तोकेको अवधिभित्र सम्बन्धति नकियाले त्यस्तो अनुमतपित्र, इजाजतपत्र तथा स्वीकृति नदिएमा सो कुरा खुलाई सम्बन्धति व्यक्तिले बोर्ड समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको नविदन मनासबि देखिएमा बोर्डले त्यस्तो नकियालाई अवधि तोक्यो प्रचलति कानून बमोजिमको अनुमतपित्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गर्न सम्बन्धति नकिया वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सो अवधिभित्र सम्बन्धति नकिया वा पदाधिकारीले प्रचलति कानून बमोजिमको अनुमतपित्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गरी सोको जानकारी बोर्डलाई दनि पर्नेछ । ५१. प्रदेश वा स्थानीय तहले परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने परियोजना यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । (२) यस ऐन बमोजिम बोर्डबाट कार्यान्वयन गरिने कुनै परियोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धति प्रदेश वा स्थानीय तहलाई त्यस्तो परियोजना सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै परियोजना सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक-नजि साझेदारी नरिदेशनालयसँग आवश्यक राय सल्लाह माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी राय सल्लाह माग भई आएमा नरिदेशनालयले त्यस्तो राय सल्लाह उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहले सार्वजनिक-नजि साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने कुनै परियोजनामा सम्भाव्यता न्यून परीरक कोषको रकम प्रयोग गर्ने भएमा सम्बन्धति प्रदेश वा स्थानीय तहले लगानी बोर्डको सफारसिमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । ५२. भसिा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजिम अनुमतपित्र प्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने वदिशी नागरिकलाई छ महनिसम्मको गैर पर्यटक भसिा दिनेछ । (२) परियोजना लगानी गर्ने वदिशी लगानीकर्ता वा एकजना अधिकृत प्रतनिधि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । वा त्यस्तो लगानीकर्ता वा प्रतनिधिको परिवारका सदस्य तथा प्रचलति कानून बमोजिम शर्म ईजाजत प्राप्त गरी त्यस्तो परियोजनामा काम गर्ने वदिशी कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रचलति कानून अनुसार परियोजनामा वदिशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न भसिा दिनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "परिवारका सदस्य" भन्नाले वदिशी लगानीकर्ता वा नजिको आधिकारिक प्रतनिधिको पति वा पत्नी, आमा, बाबु र आश्रति छोरा, छोरी समझनु पर्छ । (३) उपदफा (२) बमोजिमका व्यक्तिलाई आवश्यकता तथा औचित्य वचार गरी सम्बन्धति नकियमा भसिाका लागि कार्यालयले सफारसि उपलब्ध गराउनेछ । ५३. सेवा सुवधिका शर्त तोकन सक्ने: (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई सेवा सुवधि उपलब्ध गराउँदा यस ऐन, बोर्डले गरेका नर्णय, प्रचलति कानून तथा समझौताको अधीनमा रही आवश्यक शर्त तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका शर्त वपिरीत उपभोक्ताले सेवा सुवधि उपभोग गर्न पाउने छैन ।

५४. रोयल्टी बुझाउनु पर्ने: अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले समझौता बमोजिमको रोयल्टी समझौतामा उल्लेखित शर्त अनुसार सम्बन्धति नकियालाई बुझाउनु पर्नेछ । ५५. परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्ने: (१) सार्वजनिक-नजि साझेदारीबाट कार्यान्वयन भएका परियोजना समझौतामा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धति नकियालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना हस्तान्तरण हुँदा त्यस्तो परियोजनामा जडति मेसनि, उपकरण, संरचना तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरु समझौतामा लेखिएबमोजिमको क्षमता अवस्था र चालू हालतमा हुनु पर्नेछ । (३) परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५६. स्वामित्व हुने: यस ऐन बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना र त्यस्तो परियोजनामा जडति मेसनि,

उपकरण र अन्य संरचना तथा परियोजनासँग सम्बन्धित भवन, घर तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरूको स्वामित्व सम्बन्धित निकायको हुनेछ ।
परिच्छेद-८ । विधि । ५७. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) वदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम, । (ग) यस ऐन बमोजमि लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्क बापत प्राप्त रकम, । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (घ) बोर्डबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने आमदानीको नश्वित अंश सालबसाली वनियोजन ऐनबाट छुट्टयाइएको रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (४) बोर्डको कार्य सञ्चालनको लागि पूँजीगत र प्रशासनिक खर्चको रकम बोर्डले स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको आधारमा उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरनिछ । (५) बोर्डको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५८. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) बोर्डको अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (३) बोर्डले वार्षिक रुपमा आफ्नो वित्तीय ववरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५८क. स्थायी कर्मचारी: (१) कार्यालयमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरह वा सोभन्दा तल्लो पदमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजमिको संगठनात्मक संरचनामा स्वीकृत दरबन्दी बमोजमिका स्थायी कर्मचारी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका कर्मचारीको नयुक्त लोकसेवा आयोगको सफारसिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त कर्मचारीको नयुक्त प्रक्रिया, पदनाम, पदीय जमिमेवारी, सेवाका शर्त, पारश्रमिक तथा सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बोर्डले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ५९. कर्मचारी सम्बन्धी लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । अन्य व्यवस्था: (१) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । दफा ५८क. मा लेखिएदेखि बाहेक बोर्डलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारी बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि काजमा खटएका नजामती कर्मचारीले बोर्डका अन्य कर्मचारी सरह बोर्डले सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले आवश्यकता अनुसार वशिषज्ज सेवाको लागि करार सेवामा वशिषज्ज नयुक्त गर्न सक्नेछ । त्यस्ता वशिषज्जको पारश्रमिक र सुविधा करारमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । ६०. वार्षिक प्रतविदन: (१) बोर्डको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि छ महिनाभित्र तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वार्षिक प्रतविदन सार्वजनिक गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतरिक्त बोर्डले सो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरेको परियोजना, परियोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च र त्यसको उपलब्धी, स्वीकृत भएको लगानी रकम र परियोजना सङ्ख्या तथा भवषियमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । ६१. अधिकार प्रत्यायोजन: बोर्डले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त केही अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा समिति वा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त केही अधिकार आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६२. क्षतपूरतदिनु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पक्षले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा समझौता विपरीत कुनै काम गरेबाट अर्को पक्षलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि नोक्सानी बापतको मनासबि रकम हानि नोक्सानी गर्ने पक्षले नोक्सानी पर्ने पक्षलाई क्षतपूरत बापत बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षतको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गरिनेछ । (३) क्षतको मूल्याङ्कन तथा क्षतपूरत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६३. अनुदान तथा ऋण सहायता स्वीकार गर्ने: बोर्डले नरिधारण गरेका परियोजना एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमत तथा समन्वयमा तोकिए बमोजमि ऋण सहायता स्वीकार गर्न सक्नेछ ।

६४. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना नगरेमा सम्बन्धित निकायले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ:- । (क) नरिमाण रोक्का गर्ने, । (ख) अनुमतपत्र वा इजाजत पत्र रद्द गर्ने, । (ग) अन्य यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारबाही । ६५. कानूनी विवाद समाधान: (१) वदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र वदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र वदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवाद उत्पन्न भएको पैतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो विवाद कार्यालयको रोहबरमा सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नु पर्नेछ । (३) विवाद उत्पन्न भएको पैतालीस दिनभित्र उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विवादका पक्षहरूबीच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी समझौता भएकोमा त्यस्तो समझौता बमोजमि विवादको समाधान गरिनेछ । (४) उपदफा (३)

बमोजमि विवाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो विवाद समाधान भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । तर के कुन शर्तहरुमा त्यस्तो सहमत भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दनि पक्षहरु बाध्य हुने छैनन् । (५) उपदफा (३) बमोजमि पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकामा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजमि मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिनेछ । (६) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादका पक्षहरुले अन्यथा मज्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आयोग (अनसट्राल) को प्रचलित नियम वा कार्यवधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ । (७) यस दफा बमोजमि गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारवान कानून लागू हुनेछ । तर उपदफा (३) बमोजमिको अवस्थामा सोही उपदफा बमोजमि हुनेछ । (८) पक्षहरुबीच विवाद हुनु अघि विवाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा विवाद उत्पन्न भएपछि पन विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन् । यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजमि विवाद समाधान गर्न सकिनेछ । ६६. बाधा अड्काउ फुकाउने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ देखा परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । ६७. यस ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यस ऐन बमोजमि र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ ।

६८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (१) बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । वा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्नेछ । ६८क. पूर्वसहमतिलिनु पर्ने: लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । यो ऐन कार्यान्वयनको क्रममा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व सर्जिना हुने विषयमा बोर्डले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिलिनु पर्नेछ । ६९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ । ७०. कार्यवधिति तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: बोर्डले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक कार्यवधिति तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यवधि वा निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ७१. खारेजी तथा बचाउ: (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नजिी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ खारेज गरिएका छन् । (२) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नजिी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिनेछ । (३) लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बमोजमि नयुक्त बोर्डको सदस्य तथा कार्यकारी प्रमुख यसै ऐन बमोजमि नयुक्त भएको मानिनेछ र नजिहरु आफ्नो पदावधिकायम हुँदाका मतिसिम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।